

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
TRIBUNAL DE RELACIONES DE FAMILIA Y MENORES
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO también conocido por ROBERT ANTHONY SALCEDO Parte Demandante Vs. LUZ MARÍA RIVERA Parte Demandada	CIVIL NÚM: BY2026RF00080 SALA:3006 SOBRE: DIVORCIO Ruptura Irreparable
--	---

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A MOCIÓN REITERANDO EL PAGO DE GASTOS
LEGALES CON CARGO AL CAUDAL COMÚN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, **don Robert Antonio Salcedo Silvero, también conocido por Robert Anthony Salcedo**, por conducto de su representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

PRIMERO: En el presente caso, en el día de hoy, 27 de mayo de 2026, la parte demandada, doña Luz Cruz Rivera, presentó Moción Reiterando el Pago de Gastos Legales con Cargo al Caudal Común.

SEGUNDO: La parte aquí compareciente se opone a la solicitud presentada por la parte demandada por los siguientes fundamentos:

- A.** En la Vista de divorcio, la parte demandada, doña Luz Cruz Rivera, más allá de argumentaciones escuetas, no presentó ninguna evidencia sobre horas trabajadas, los trabajos realizados, ni los servicios brindados, que colocara a este Honorable Tribunal en posición de conceder una cuantía por concepto de honorarios de abogado.
- B.** Es importante establecer que las partes presentaron Moción Conjunta Informando Acuerdo Para Que Se Fije Pensión *Pendente Lite*, en la que estipularon una pensión a favor de la Sra. Luz Cruz Rivera por la suma de \$15,000.00, el 23 de abril de 2026. (**Entrada Número 38 de Sumac**) La reseñada estipulación constituye un convenio de transacción que no puede ser dejado sin efecto arbitrariamente. De igual manera no

podemos perder de perspectiva que el Artículo 454 del Código Civil, dispone expresamente que los gastos del litigio serán incluidos en la pensión *pendente lite*. En lo pertinente el Artículo 454 establece que: **“la pensión debe cubrir las necesidades apremiantes y esenciales del cónyuge que lo reclama y los gastos del litigio”**. Además, en ningún momento del proceso se le ha imputado temeridad a la parte demandante, don Robert Salcedo Silverio, que justifique la concesión de honorarios de abogado.

C. Además, no se ajusta a la verdad fáctica que la parte demandada, doña Luz Cruz Rivera, se encuentre en desventaja. La Sra. Cruz Rivera tiene el acceso y el control exclusivo de determinado negocio (Uvaspr), el cual es un bien de la Sociedad Legal de Gananciales (ahora Post Ganancial). Por lo tanto, no nos encontramos ante una litigante en estado de indigencia, lo cual surgió durante la Vista de Divorcio.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal, que previo a los trámites correspondientes de ley, se sirva declarar No Ha lugar la Moción Reiterando el Pago de Gastos Legales de la parte demandada, con cualquier otro pronunciamiento que proceda conforme a derecho.

CERTIFICO: Haber Radicado el presente escrito a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de casos (SUMAC), lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil, ello conforme a la Sección IX. Inciso 5 de las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos Mediante SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Bayamón, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2026.

f/JINELLY LAUREANO VÁZQUEZ
TRIBUNAL SUPREMO NÚMERO (RUA) 15,121
Urb. Santa Rosa, 30 #13 Avenida Main
Bayamón, Puerto Rico 00959
Tel. 787-278-1590/ 787-780-1694
Correo electrónico: jinylovz@gmail.com